



P U T U S A N

Nomor 546 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUNG DWIJO SUJONO, S.H., bin RASDI ACHMAD SUDJONO;**

Tempat Lahir : Jepara;

Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/12 Januari 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Lempong Sari Raya Nomor 377,
Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan
Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa
Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pengacara);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 375 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 546 K/Pid/2026



ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 6 Oktober 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG DWIJO SUJONO, S.H. bin RASDI ACHMAD SUDJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, kurator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya tersebut" sesuai dakwaan Pertama Primair Pasal 375 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUNG DWIJO SUJONO, S.H. bin RASDI ACHMAD SUDJONO selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Tanda 1 (satu) rangkap asli Daftar Kreditor yang dibantah PT KS (dalam pailit), perkara Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 28 Mei 2020, tanggal 7 Juli 2020;
 2. 1 (satu) lembar salinan/fotokopi Berita Acara Pencocokan (Verifikasi) kreditor yang dibantah tanggal 14 Juli 2020 (disertai dengan klaim yang diakui sementara) PT KS (dalam pailit) perkara Nomor 6/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 28 Mei 2020, tanggal 14 Juli 2020;
 3. 1 (satu) rangkap asli Somasi dari Kuasa Hukum PT BAR kepada Kurator, dkk Nomor 73/MY&ASSOCIATER/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 546 K/Pid/2026



4. 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Jasa Pertambangan Batubara Melak, Kalimantan Timur Contract Nomor 001/KS-BAR/IX/2018, tanggal 19 September 2018;
5. 1 (satu) rangkap asli Surat dari Kantor Hukum NS & Associates Nomor 34.01/KH.NS/SM/II/2021, tanggal 16 Januari 2021 perihal klarifikasi dan jawaban atas surat somasi PT BAR (disertai dengan pemberitahuan pengakhiran/pembatalan Perjanjian Jasa Pertambangan Batubara Long Daliq, Kalimantan Timur, Contract Nomor 001/KS-BAR/IX/2020 tertanggal 16 September 2020 berikut dengan Kesepakatan Bersama tanggal 28 September 2020 antara PT LCI dengan PT BAR yang menunjuk Kontrak Kerja Jasa Pertambangan Batubara Nomor 001/KS-BAR/IX/2020 tanggal 16 September 2020;
6. 1 (satu) rangkap dokumen Salinan/fotokopi Gugatan Lain-Lain Nomor 6/Pdt.Sus.Gugatan Lain lain/2021/PN.Niaga.Sby, tanggal 11 Februari 2021;
7. 1 (satu) rangkap dokumen asli Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) antara PT BAR dengan PT LCI, tanggal 15 Desember 2021;
8. 1 (satu) rangkap dokumen asli Kesepakatan Bersama antara PT BAR dengan PT KS (dalam pailit), tentang Kesepakatan Perdamaian dan Pencabutan Memori Kasasi Nomor 6/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2021/PN-NIAGA SBY *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 9 Agustus 2021, tanggal 15 Desember 2021;
9. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby, tanggal 28 Mei 2020;
10. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, tanggal 31 Oktober 2022;
11. 1 (satu) rangkap asli Surat dari PT BAR kepada Sdr. Agung Dwijo Sujono, S.H., tanggal 18 Mei 2024;
12. 1 (satu) rangkap asli Surat dari PT BAR kepada Sdr. Agung Dwijo Sujono, S.H., tanggal 30 Mei 2024 perihal permintaan kedua;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 546 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) rangkap asli Surat dari AA & Partners attorney at law kepada Direktur PT BAR Nomor 01/AA-PDT/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024 perihal Konfirmasi atas verifikasi piutang PT BAR kepada PT KS;
14. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi Surat kuasa dari PT LCI kepada Agung D. Sujono, S.H, tanggal 24 Juli 2024;
15. 1 (satu) rangkap asli surat dari Terdakwa kepada PT Bintang Alama Rejeki dan Rekan Advokat pada kantor hukum MY & Associates (kuasa Hukum PT BAR tanggal 26 Juli 2024 perihal proposal penawaran perdamaian;
16. 1 (satu) lembar asli tanda terima surat tanggal 21 September 2020 dari PT BAR kepada Terdakwa yang berisi penyerahan surat berupa:
 - Invoice Nomor 001 A/BAR-KS/I/2020 dengan Faktur 010.004-20.84094959;
 - Invoice Nomor 001 B/BAR-KS/I/2020 dengan Faktur 010.004-20.84094960
 - Invoice Nomor 001 C/BAR-KS/I/2020 dengan Faktur 010.004-20.84094961;
 - Copy monthly progress PT BAR (Berita Acara) Desember 2019;
 - Copy Berita Acara Sewa Alat;
17. 1 (satu) lembar asli tanda terima surat tanggal 21 September 2020 dari PT BAR kepada Terdakwa yang berisi penyerahan surat berupa:
 - Invoice Nomor 022 A/BAR-KS/II/2020 dengan Faktur 010.004-20.840962;
 - Invoice Nomor 022 B/BAR-KS/II/2020 dengan Faktur 010.004-20.840963;
 - Invoice Nomor 022 C/BAR-KS/III/2020 dengan Faktur 010.004-20.840964;
 - Copy Monthly Progress PT BAR (berita acara) Januari 2020;
 - Copy Berita Acara Sewa Alat;
18. 1 (satu) lembar asli tanda terima surat tanggal 21 September 2020 dari PT BAR kepada Terdakwa yang berisi penyerahan surat berupa:

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 546 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice Nomor 039 A/BAR-KS/III/2020 dengan Faktur 010.004-20.840965;
 - Invoice Nomor 039 B/BAR-KS/III/2020 dengan Faktur 010.004-20.840966;
 - Invoice Nomor 039 C/BAR-KS/III/2020 dengan Faktur 010.004-20.840967;
 - Copy Monthly Progress PT BAR (berita acara) Februari 2020
 - Copy Berita Acara Sewa Alat;
19. 1 (satu) lembar asli tanda terima surat tanggal 21 September 2020 dari PT BAR kepada Terdakwa yang berisi penyerahan surat berupa:
- Invoice Nomor 091 A/BAR-KS/IV/2020 dengan Faktur 010.004-20.840968;
 - Invoice Nomor 091 B/BAR-KS/IV/2020 dengan Faktur 010.004-20.840969;
 - Invoice Nomor 091 C/BAR-KS/IV/2020 dengan Faktur 010.004-20.840970;
 - Invoice Nomor 091 D/BAR-KS/IV/2020 dengan Faktur 010.004-20.840971;
 - Invoice Nomor 091 E/BAR-KS/IV/2020 dengan Faktur 010.004-20.840972;
 - Copy Monthly Progress PT BAR (berita acara) Maret 2020;
 - Copy Berita Acara Sewa Alat;
20. 1 (satu) lembar asli tanda terima surat tanggal 21 September 2020 dari PT BAR kepada Terdakwa yang berisi penyerahan surat berupa:
- Invoice Nomor 103 A/BAR-KS/V/2020 dengan Faktur 010.004-20.840973;
 - Invoice Nomor 103 B/BAR-KS/V/2020 dengan Faktur 010.004-20.840974;
 - Invoice Nomor 103 C/BAR-KS/V/2020 dengan Faktur 010.004-20.840975;
 - Invoice Nomor 103 D/BAR-KS/V/2020 dengan Faktur 010.004-20.840976;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 546 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Copy Monthly Progress* PT BAR (berita acara) April 2020;
 - *Copy Berita Acara Sewa Alat*;
21. 1 (satu) lembar asli tanda terima surat tanggal 21 September 2020 dari PT BAR kepada Terdakwa yang berisi penyerahan surat berupa:
- *Invoice* Nomor 105 A/BAR-KS/VI/2020 dengan Faktur 010.004-20.840977;
 - *Invoice* Nomor 105 B/BAR-KS/VI/2020 dengan Faktur 010.004-20.840978;
 - *Invoice* Nomor 105 C/BAR-KS/VI/2020 dengan Faktur 010.004-20.840979;
 - *Copy Monthly Progress* PT BAR (berita acara) Mei 2020;
 - *Copy Berita Acara Sewa Alat*;
22. 1 (satu) lembar asli tanda terima surat tanggal 28 September 2020 dari PT BAR kepada Terdakwa yang berisi penyerahan surat berupa:
- *Invoice* Nomor 113 A/BAR-KS/VI/2020 dengan Faktur 010.004-20.840980;
 - *Copy Berita Acara Sewa Alat*;
23. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi *Invoice* Nomor 001 A/BAR-KS/II/2020 dengan Faktur 010.004-20.84094959;
24. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi *Invoice* Nomor 001 B/BAR-KS/II/2020 dengan Faktur 010.004-20.84094960;
25. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi *Invoice* Nomor 001 C/BAR-KS/II/2020 dengan Faktur 010.004-20.84094961;
26. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi *Invoice* Nomor 022 A/BAR-KS/II/2020 dengan Faktur 010.004-20.840962;
27. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi *Invoice* Nomor 022 B/BAR-KS/II/2020 dengan Faktur 010.004-20.840963;
28. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi *Invoice* Nomor 022 C/BAR-KS/III/2020 dengan Faktur 010.004-20.840964;
29. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi *Invoice* Nomor 039 A/BAR-KS/III/2020 dengan Faktur 010.004-20.840965;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 546 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi *Invoice* Nomor 039 B/BAR-KS/III/2020 dengan Faktur 010.004-20.840966;
31. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi *Invoice* Nomor 039 C/BAR-KS/III/2020 dengan Faktur 010.004-20.840967;
32. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi *Invoice* Nomor 091 A/BAR-KS/IV/2020 dengan Faktur 010.004-20.840968;
33. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi *Invoice* Nomor 091 B/BAR-KS/IV/2020 dengan Faktur 010.004-20.840969;
34. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi *Invoice* Nomor 091 C/BAR-KS/IV/2020 dengan Faktur 010.004-20.840970;
35. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi *Invoice* Nomor 091 D/BAR-KS/IV/2020 dengan Faktur 010.004-20.840971;
36. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi *Invoice* Nomor 091 E/BAR-KS/IV/2020 dengan Faktur 010.004-20.840972;
37. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi *Invoice* Nomor 103 A/BAR-KS/V/2020 dengan Faktur 010.004-20.840973;
38. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi *Invoice* Nomor 103 B/BAR-KS/V/2020 dengan Faktur 010.004-20.840974;
39. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi *Invoice* Nomor 103 C/BAR-KS/V/2020 dengan Faktur 010.004-20.840975;
40. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi *Invoice* Nomor 103 D/BAR-KS/V/2020 dengan Faktur 010.004-20.840976;
41. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi *Invoice* Nomor 105 A/BAR-KS/VI/2020 dengan Faktur 010.004-20.840977;
42. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi *Invoice* Nomor 105 B/BAR-KS/VI/2020 dengan Faktur 010.004-20.840978;
43. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi *Invoice* Nomor 105 C/BAR-KS/VI/2020 dengan Faktur 010.004-20.840979;
44. 1 (satu) rangkap salinan/fotokopi *Invoice* Nomor 113 A/BAR-KS/VI/2020 dengan Faktur 010.004-20.840980;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang Sah yakni: PT Bintang Alam Rejeki;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 546 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. 1 (satu) rangkap salinan / fotokopi dokumen *Monthly Claim Progress* PT BAR PIT KS Tukul – Melak - Kutai Barat Progress Periode: 01 Desember 2019 – 31 Desember 2019 Progress Month: December - 19 dengan rincian:

- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi Berita Acara Pengukuran Hasil Joint Survey PIT 3 U Periode: Desember 2019;
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi Berita Acara Perhitungan Volume Overburden dan Batubara perhitungan volume EOM Desember 2019;
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi tabel *OB Based on Joint Survey (BCM)* dan *Coal Mining Based on Weight Bridges (tonnes)* periode Desember 2019, *submitted by* Abdul Rahman *position Project Manager* PT BAR dan *Approved by* Shin Sung Min *Position Direktur Operasional* PT KS tanggal 6 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi tabel *Waste Removal (BCM)* periode Desember 2019, *prepared by* Erna Setiyawati *position Adm. Production* PT BAR tanggal 6 Januari 2020, *Submitted by* Steven Setiawan M. *position Mine Engineer* PT BAR tanggal 6 Januari 2020, *Checked by* Nora Novika *Position Adm. Produksi* PT KS tanggal 6 Januari 2020 dan *Approved by* Yudi Iriansyah *position Superintendent* PSG PT KS tanggal 6 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi tabel *Shift* periode Desember 2019 *prepared by* Erna Setiyawati *position Adm. Production* PT BAR tanggal 6 Januari 2020, *Submitted by* Steven Setiawan M. *position Mine Engineer* PT BAR tanggal 6 Januari 2020, *Checked by* Nora Novika *Position Adm. Produksi* PT KS tanggal 6 Januari 2020 dan *Approved by* Yudi Iriansyah *position Superintendent* PSG PT KS tanggal 6 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi *DTM Cut and Fill Volume Report* tanggal 6 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi peta tanggal 30 Desember 2019;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 546 K/Pid/2026



- 2 (dua) lembar salinan/fotokopi peta *section* 20 sampai dengan *section* 29;
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi *invoice* proforma dari PT BAR Kepada PT KS periode Desember 2019, ditandatangani oleh Saksi H Budi Susilo Direktur PT BAR pada tanggal 10 Januari 2020 dengan total *invoice* Rp652.346.294,00 (enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi *invoice* proforma dari PT BAR Kepada PT KS periode Desember 2019, ditandatangani oleh Saksi H Budi Susilo Direktur PT BAR pada tanggal 10 Januari 2020 dengan total *invoice* Rp2.907.612.402,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh juta enam ratus dua belas ribu empat ratus dua rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi *invoice* proforma dari PT BAR Kepada PT KS periode Desember 2019, ditandatangani oleh Saksi H Budi Susilo Direktur PT BAR pada tanggal 10 Januari 2020 dengan total *invoice* Rp6.631.570.882,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);

46. 1 (satu) rangkap dokumen salinan/fotokopi *Monthly Claim Progress* PT BAR PIT KS Tukul – Melak - Kutai Barat Progress Periode: 01 Januari 2020 – 31 Januari 2020 Progress Month: January -20 dengan rincian:

1. 1 (satu) lembar salinan/fotokopi Berita Acara Pengukuran Hasil Joint Survey PIT 3 U Periode: Januari 2020
2. 1 (satu) lembar salinan/fotokopi Berita Acara Perhitungan Volume Overburden dan Batubara perhitungan Volume EOM Januari 2020 .
3. 1 (satu) lembar salinan/fotokopi tabel *OB Based on Joint Survey (BCM)* dan *Coal Mining Based on Weight Bridges (tonnes)*

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 546 K/Pid/2026



- periode Januari 2020, *submitted by* Abdul Rahman *position* Project Manager PT BAR dan *Approved by* Shin Sung Min Position Direktur Operasional PT KS;
4. 1 (satu) lembar salinan/fotokopi tabel *Waste Removal (BCM)* periode Januari 2020, *prepared by* Erna Setiyawati *position* Adm. Production PT BAR tanggal 3 Februari 2020, *Submitted by* Steven Setiawan M. *position* Mine Engineer PT BAR tanggal 1 februari 2020, *Checked by* Nora Novika *Position* Adm. Produksi PT KS tanggal 3 Februari 2020 dan *Approved by* Yudi Iriansyah *position* Superintendent PSG PT KS tanggal 3 Februari 2020 .
 5. 1 (satu) lembar salinan/fotokopi tabel Shift periode Januari 2020 *prepared by* Erna Setiyawati *position* Adm. Production PT BAR tanggal 3 Februari 2020, *Submitted by* Steven Setiawan M. *position* Mine Engineer PT BAR tanggal 1 Februari 2020, *Checked by* Nora Novika *Position* Adm. Produksi PT KS tanggal 3 Februari 2020 dan *Approved by* Yudi Iriansyah *position* Superintendent PSG PT KS tanggal 3 Februari 2020;
 6. 1 (satu) lembar salinan/fotokopi peta tanggal 31 Januari 2020;
 7. 2 (dua) lembar salinan/fotokopi peta *section* 25 sampai dengan *section* 36;
 8. 1 (satu) lembar salinan/fotokopi *invoice* proforma dari PT BAR Kepada PT KS periode Januari 2020, ditandatangani oleh Saksi H Budi Susilo Direktur PT BAR pada tanggal 10 Februari 2020 dengan total *invoice* Rp13.809.318.945,00 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan julat tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah)
 9. 1 (satu) lembar salinan/fotokopi *invoice* proforma dari PT BAR Kepada PT KS periode Januari 2020, ditandatangani oleh Saksi H Budi Susilo Direktur PT BAR pada tanggal 10 Februari 2020 dengan total *invoice* Rp3.539.966.454,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 546 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar salinan/fotokopi *invoice* proforma dari PT BAR Kepada PT KS periode Januari 2020, ditandatangani oleh Saksi H Budi Susilo Direktur PT BAR pada tanggal 10 Februari 2020 dengan total *invoice* Rp658.944.699,00 (enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

47. 1 (satu) rangkap dokumen salinan/fotokopi *Monthly Claim Progress* PT BAR PIT KS Tukul – Melak - Kutai Barat Progress Periode: 01 Februari 2020 – 29 Februari 2020 Progress Month: February -20 dengan rincian:

- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi Berita Acara Pengukuran Hasil Joint Survey PIT 3 U Periode: Februari 2020;
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi Berita Acara Perhitungan Volume Overburden dan Batubara perhitungan Volume EOM Februari 2020;
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi tabel *OB Based on Joint Survey (BCM)* dan *Coal Mining Based on Weight Bridges (tonnes)* periode Februari 2020, *submitted by* Abdul Rahman *position Project Manager* PT BAR dan *Approved by* Shin Sung Min *Position Direktur Operasional* PT KS tanggal 6 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi tabel *Waste Removal (BCM)* periode Februari 2020, *prepared by* Erna Setiyawati *position Adm. Production* PT BAR tanggal 4 Maret 2020, *Submitted by* Steven Setiawan M. *position Mine Engineer* PT BAR tanggal 4 Maret 2020, *Checked by* Nora Novika *Position Adm. Produksi* PT KS tanggal 6 Maret 2020 dan *Approved by* Yudi Iriansyah *position Superintendent* PSG PT KS tanggal 6 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi tabel *Shift* periode Februari 2020 *prepared by* Erna Setiyawati *position Adm. Production* PT BAR tanggal 4 Maret 2020, *Submitted by* Steven Setiawan M. *position Mine Engineer* PT BAR tanggal 4 Maret 2020, *Checked by* Nora

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 546 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novika *Position Adm. Produksi* PT KS tanggal 6 Maret 2020 dan
Approved by Yudi Iriansyah *position Superintendent* PSG PT KS
tanggal 6 Maret 2020;

- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi peta progress PIT 3U tanggal 29 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan/fotokopi *invoice* proforma dari PT BAR Kepada PT KS periode Februari 2020, ditandatangani oleh Saksi H Budi Susilo Direktur PT BAR pada tanggal 10 Maret 2020 dengan total *invoice* Rp1.576.253.707,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan/fotokopi *invoice* proforma dari PT BAR kepada PT KS periode Februari 2020, ditandatangani oleh Saksi H Budi Susilo Direktur PT BAR pada tanggal 10 Maret 2020 dengan total *invoice* Rp10.420.841.923,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan/fotokopi *invoice* proforma dari PT BAR Kepada PT KS periode Februari 2020, ditandatangani oleh Saksi H Budi Susilo Direktur PT BAR pada tanggal 14 Maret 2020 dengan total *invoice* Rp439.465.666,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
48. 1 (satu) rangkap dokumen salinan/fotokopi *Monthly Claim Progress* PT BAR PIT KS Tukul - Kutai Barat Progress Periode: 01 Maret 2020 – 31 Maret 2020 Progress Month: Maret 2020 dengan rincian:
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi Berita Acara Pengukuran Hasil Joint Survey PIT 3 U Periode: Maret 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan/fotokopi Berita Acara Perhitungan Volume Overburden dan Batubara perhitungan volume EOM Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi tabel *OB Based on Joint Survey (BCM)* dan *Coal Mining Based on Weight Bridges (tonnes)* periode Maret 2020, *submitted by* Abdul Rahman *position Project Manager* PT BAR dan *Approved by* Shin Sung Min *Position Direktur Operasional* PT KS tanggal 7 April 2020;
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi tabel *Waste Removal (BCM)* periode Maret 2020, *prepared by* Erna Setiyawati *position Adm. Production* PT BAR tanggal 6 April 2020, *Submitted by* Steven Setiawan M. *position Mine Engineer* PT BAR tanggal 6 April 2020, *Checked by* Nora Novika *Position Adm. Produksi* PT KS tanggal 7 April 2020 dan *Approved by* Yudi Iriansyah *position Superintendent* PSG PT KS tanggal 7 April 2020;
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi tabel *Shift* periode Maret 2020 *prepared by* Erna Setiyawati *position Adm. Production* PT BAR tanggal 6 April 2020, *Submitted by* Steven Setiawan M. *position Mine Engineer* PT BAR tanggal 6 April 2020, *Checked by* Nora Novika *Position Adm. Produksi* PT KS tanggal 7 April 2020 dan *Approved by* Yudi Iriansyah *position Superintendent* PSG PT KS tanggal 7 April 2020;
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi peta progress PIT 3U tanggal 31 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi *invoice* proforma dari PT BAR Kepada PT KS periode Maret 2020, ditandatangani oleh Saksi H Budi Susilo *Direktur* PT BAR pada tanggal 14 April 2020 dengan total *invoice* Rp1.037.670.189,00 (satu miliar tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi *invoice* proforma dari PT BAR Kepada PT KS periode Maret 2020, ditandatangani oleh Saksi H Budi Susilo *Direktur* PT BAR pada tanggal 14 April 2020 dengan total *invoice* Rp22.424.040,00 (dua puluh dua juta empat ratus

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 546 K/Pid/2026



dua puluh empat ribu empat puluh rupiah);

- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi *invoice* proforma dari PT BAR Kepada PT KS periode Maret 2020, ditandatangani oleh Saksi H Budi Susilo Direktur PT BAR pada tanggal 9 April 2020 dengan total *invoice* Rp142.560.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi *invoice* proforma dari PT BAR Kepada PT KS periode Maret 2020, ditandatangani oleh Saksi H Budi Susilo Direktur PT BAR pada tanggal 9 April 2020 dengan total *invoice* Rp3.132.930.984,00 (tiga miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi *invoice* proforma dari PT BAR Kepada PT KS periode Maret 2020, ditandatangani oleh Saksi H Budi Susilo Direktur PT BAR pada tanggal 9 April 2020 dengan total *invoice* Rp7.845.297.866,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);v

49. 1 (satu) rangkap dokumen salinan/fotokopi *Monthly Claim Progress* PT BAR PIT KS Tukul - Kutai Barat Progress Periode: 01 April 2020 – 30 April 2020 Progress Month: April 2020 dengan rincian:
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi Berita Acara Pengukuran Hasil Joint Survey PIT 3 U Periode: April 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan/fotokopi Berita Acara Perhitungan Volume Overburden dan Batubara perhitungan volume EOM April 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan/fotokopi tabel *OB Based on Joint Survey (BCM)* dan *Coal Mining Based on Weight Bridges (tonnes)* periode April 2020, *submitted by* Abdul Rahman *position Project Manager* PT BAR dan *Approved by* Shin Sung Min *Position Direktur Operasional* PT KS tanggal 5 Mei 2020;



- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi tabel *Waste Removal (BCM)* periode April 2020, *prepared by* Erna Setiyawati *position* Adm. *Production* PT BAR tanggal 6 Mei 2020, *Submitted by* Steven Setiawan M. *position* Mine Engineer PT BAR tanggal 6 Mei 2020, *Checked by* Nora Novika *Position* Adm. *Produksi* PT KS tanggal 6 Mei 2020 dan *Approved by* Yudi Iriansyah *position* Superintendent PSG PT KS tanggal 8 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi tabel Shift periode April 2020, *prepared by* Erna Setiyawati *position* Adm. *Production* PT BAR tanggal 6 Mei 2020, *Submitted by* Steven Setiawan M. *position* Mine Engineer PT BAR tanggal 6 Mei 2020, *Checked by* Nora Novika *Position* Adm. *Produksi* PT KS tanggal 6 Mei 2020 dan *Approved by* Yudi Iriansyah *position* Superintendent PSG PT KS tanggal 8 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi peta progress PIT 3U tanggal 30 April 2020;
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi peta *section* 32 sampai dengan *section* 37;
- 1 (satu) lembar *invoice* proforma dari PT BAR Kepada PT KS periode April 2020, ditandatangani oleh Saksi H Budi Susilo Direktur PT BAR pada tanggal 12 Mei 2020 dengan total *invoice* Rp8.327.561.918,00 (delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah)
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi *invoice* proforma dari PT BAR Kepada PT KS periode April 2020, ditandatangani oleh Saksi H Budi Susilo Direktur PT BAR pada tanggal 12 Mei 2020 dengan total *invoice* Rp3.352.589.430,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi *invoice* proforma dari PT BAR Kepada PT KS periode April 2020, ditandatangani oleh Saksi H Budi Susilo Direktur PT BAR pada tanggal 27 Mei 2020 dengan total *invoice* Rp49.967.280,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan/fotokopi *invoice* proforma dari PT BAR Kepada PT KS periode April 2020, ditandatangani oleh Saksi H Budi Susilo Direktur PT BAR pada tanggal 27 Mei 2020 dengan total *invoice* Rp1.219.770.817,00 (satu miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
50. 1 (satu) rangkai dokumen salinan/fotokopi *Monthly Claim Progress* PT BAR PIT KS Tukul - Kutai Barat Progress Periode: 01 Mei 2020 – 30 Mei 2020 Progress Month: Mei 2020 Single Rate tanggal 8 – 31 Mei 2020 dengan rincian:
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi Berita Acara Single rate Periode Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan/fotokopi tabel Shift periode Mei 2020 total Coal (MT) 58,023.99, *prepared by* Erna Setiyawati *position* Adm. *Production* PT BAR tanggal 5 Juni 2020, *Submitted by* Steven Setiawan M. *position* Mine Engineer PT BAR tanggal 5 Juni 2020, *Checked by* Nora Novika *Position* Adm. *Produksi* PT KS dan *Approved by* Yudi Iriansyah *position* Superintendent PSG PT KS tanggal 5 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan/fotokopi tabel Shift periode Mei 2020 total Coal (MT) 54,117.69, *prepared by* Erna Setiyawati *position* Adm. *Production* PT BAR tanggal 5 Juni 2020, *Submitted by* Steven Setiawan M. *position* Mine Engineer PT BAR tanggal 5 Juni 2020, *Checked by* Nora Novika *Position* Adm. *Produksi* PT KS dan *Approved by* Yudi Iriansyah *position* Superintendent PSG PT KS tanggal 5 Juni 2020;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 546 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi tabel *OB Based on Joint Survey (BCM)* dan *Coal Mining Based on Weight Bridges (tonnes)* periode Mei 2020, *submitted by* Abdul Rahman *position Project Manager* PT BAR dan *Approved by* Shin Sung Min *Position Direktur Operasional* PT KS tanggal 6 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan/fotokopi Summary;
 - 1 (satu) lembar salinan/fotokopi peta progress PIT 3U tanggal 30 April 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan/fotokopi peta *section 20* sampai dengan *section 30*;
51. 1 (satu) rangkap salinan / fotokopi dokumen *Monthly Claim Progress* PT BAR PIT KS Tukul - Kutai Barat Progress Periode: 01 Mei 2020 – 30 Mei 2020 Progress Month: Mei 2020 Double Rate . dengan rincian:
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi Berita Acara pengukuran hasil joint survey PIT 3 U tanggal 8 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan/fotokopi tabel *Waste Removal (BCM)* periode Mei 2020, *prepared by* Erna Setiyawati *position Adm. Production* PT BAR tanggal 5 Juni 2020, *Submitted by* Steven Setiawan M. *position Mine Engineer* PT BAR tanggal 5 Juni 2020, *Checked by* Nora Novika *Position Adm. Produksi* PT KS dan *Approved by* Yudi Iriansyah *position Superintendent* PSG PT KS tanggal 5 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan/fotokopi tabel Shift periode Mei 2020 total Coal (MT) 27,870.76, *prepared by* Erna Setiyawati *position Adm. Production* PT BAR tanggal 5 Juni 2020, *Submitted by* Steven Setiawan M. *position Mine Engineer* PT BAR tanggal 5 Juni 2020, *Checked by* Nora Novika *Position Adm. Produksi* PT KS dan *Approved by* Yudi Iriansyah *position Superintendent* PSG PT KS tanggal 5 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan/fotokopi tabel Shift periode Mei 2020 total



Coal (MT) 30,497.71, prepared by Erna Setiyawati position Adm. Production PT BAR tanggal 5 Juni 2020, Submitted by Steven Setiawan M. position Mine Engineer PT BAR tanggal 5 Juni 2020, Checked by Nora Novika Position Adm. Produksi PT KS dan Approved by Yudi Iriansyah position Superintendent PSG PT KS tanggal 5 Juni 2020;

- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi *recapitulasi hours meter for unit payment* PT BAR periode 01 – 31 May 2020 total 113.703.000,- tanggal 3 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi *invoice* proforma dari PT BAR Kepada PT KS periode Mei 2020, ditandatangani oleh Saksi H Budi Susilo Direktur PT BAR pada tanggal 10 Juni 2020 dengan total *invoice* Rp11.329.923.755,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi *invoice* proforma dari PT BAR Kepada PT KS periode Mei 2020, ditandatangani oleh Saksi H Budi Susilo Direktur PT BAR pada tanggal 10 Juni 2020 dengan total *invoice* Rp1.157.792.538,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi *invoice* proforma dari PT BAR Kepada PT KS periode Mei 2020, ditandatangani oleh Saksi H Budi Susilo Direktur PT BAR pada tanggal 13 Juni 2020 dengan total *invoice* Rp968.566.680,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi *invoice* proforma dari PT BAR Kepada PT KS periode Juni 2020, ditandatangani oleh Saksi H Budi Susilo Direktur PT BAR pada tanggal 10 Juli 2020 dengan total *invoice* Rp210.662.806,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah);



Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yakni PT Kedap Sayaaq;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 557/Pid.B/2025/PN Smr tanggal 23 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG DWIJO SUJONO, S.H. bin RASDI ACHMAD SUDJONO sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh kurator tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapya sebagaimana terlampir dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 6 Oktober 2025 sebagai berikut:

- Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 44, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni, PT Bintang Alam Rejeki;
 - Barang Bukti Nomor 45 sampai dengan Nomor 51, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni, PT Kedap Sayaaq;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 445/PID/2025/PT SMR tanggal 15 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 557/Pid.B/2025/PN Smr tanggal 23 Oktober 2025 yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUNG DWIJO SUJONO, S.H. bin RASDI ACHMAD SUDJONO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk selain dan selebihnya;
 3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangi dengan masa selama Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 557/Akta Pid.B/2025/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 557/Akta Pid.B/2025/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Desember 2025;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 546 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Januari 2026 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2025 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda melalui Aplikasi e-Berpadu pada tanggal 17 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Aplikasi e-Berpadu pada tanggal 17 Desember 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Januari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 546 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;

- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi telah keliru dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang dinilai tidak memberikan efek jera dan tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Primair melanggar Pasal 375 KUHP. Menurut Terdakwa dirinya tidaklah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 375 KUHP tersebut, sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan, selanjutnya terhadap barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut di atas bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang tidak diperiksa di tingkat kasasi sehingga beralasan

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 546 K/Pid/2026



dikesampingkan. Sedangkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Samarinda telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum pada saat itu. *Judex facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang diketahui pada pokoknya, yaitu:
 1. Bahwa saat Terdakwa ditunjuk dan diangkat oleh Pengadilan Negeri Niaga Surabaya sebagai Kurator PT KS (PT Kedap Saqyaaq) untuk mengurus PKPU dan kepailitan PT KS yang dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya sejak tanggal 28 Mei 2020, Terdakwa selaku Kurator ada meminta kepada pihak PT BAR yang memiliki piutang kepada PT KS, agar menerbitkan dokumen asli piutang atau *invoice* asli berikut faktur pajak serta lampirannya kepada PT KS untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa yang tujuan adalah untuk audit dan agar tagihan/piutang PT BAR kepada PT KS dengan nominal sebesar Rp54.005.054.743,00 (lima puluh empat miliar lima juta lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) dapat ditagihkan Terdakwa atau dibayarkan oleh PT KS melalui Terdakwa;
 2. Bahwa terhadap *invoice* asli dan faktur pajak berikut lampiran tersebut lalu diserahkan oleh Saksi Sri Wahyuningsih (pihak PT BAR) kepada Terdakwa dan jumlahnya ada sebanyak 7 (tujuh) lembar, namun setelah *invoice* asli berikut faktur pajak serta lampirannya tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada kenyataannya tidak ada pembayaran sama sekali dari Terdakwa selaku Kurator maupun dari PT KS kepada PT BAR, dan Terdakwa

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 546 K/Pid/2026



tidak pernah mengembalikan *invoice* asli berikut lampirannya tersebut kepada PT BAR, sementara itu PT KS juga tidak pernah menerima penyerahan *invoice* asli berikut faktur pajak tersebut dari Terdakwa;

3. Bahwa Terdakwa selaku Kurator pernah menawarkan kepada pihak PT BAR bahwa akan ada perusahaan, yakni PT LCI yang mau membeli/mengambil alih piutang PT BAR dengan PT KS seharga Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dari nilai jumlah piutang Rp54.005.054.743,00 (lima puluh empat miliar lima juta lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) dan atas tawaran tersebut PT BAR mau menerima penawaran Terdakwa karena PT BAR memiliki hutang/kewajiban yang perlu segera dibayar dan Terdakwa menjanjikan kepada PT BAR bahwa PT BAR akan diberi pekerjaan menambang lagi di lahan PT KS, kemudian dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) dari PT BAR kepada PT LCI, dan sebelum dilakukannya penandatanganan tersebut, Komisaris PT BAR sempat keberatan terkait adanya syarat bahwa PT BAR harus menyerahkan *invoice* asli atau wajib menyerahkan berkas asli dokumen piutang PT BAR kepada PT LCI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) tersebut, akan tetapi Terdakwa dapat meyakinkan dengan mengatakan tidak usah kuatir dan Terdakwa menyatakan *invoice* asli berikut faktur pajak serta lampirannya ada pada Terdakwa dan akan diserahkan, namun pada kenyataannya setelah penandatanganan Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) tersebut, Terdakwa tidak juga menyerahkan *invoice* asli berikut lampirannya tersebut baik kepada PT BAR maupun PT LCI hingga lebih dari 7 (tujuh) hari sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*);
4. Bahwa PT LCI telah melakukan pembayaran kepada PT BAR sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp3.387.000.000,00 (tiga miliar tiga

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 546 K/Pid/2026



ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ditambahkan dengan dana yang telah disetor oleh PT LCI senilai Rp2.902.102.660,00 (dua miliar sembilan ratus dua juta seratus dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan masih terdapat kekurangan bayar senilai Rp23.710.897.340,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

5. Bahwa selama PT LCI melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali, PT LCI tidak pernah mempermasalahkan terkait dokumen piutang yang belum diterimanya serta tetap melakukan pembayaran kepada PT BAR dengan total pembayaran sebesar Rp6.289.102.660,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua ribu enam ratus enam puluh rupiah), namun setelah penagihan *invoice* ke-4, PT LCI meminta asli dokumen tagihan piutang kepada PT BAR sebagai syarat untuk pembayaran sisa hutang sebesar Rp23.710.897.340,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang belum terselesaikan;
6. Bahwa selanjutnya setelah status kepailitan PT KS dinyatakan dicabut dan berakhir oleh Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, Terdakwa tetap tidak juga mengembalikan *invoice* asli dan faktur pajak berikut lampirannya milik PT BAR senilai Rp54.005.054.743,00 (lima puluh empat miliar lima juta lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut di atas;
7. Bahwa setelah Terdakwa tidak lagi menjadi kurator di PT KS ditemukan fakta Terdakwa menjadi Kuasa Hukum PT LCI dan Terdakwa mengirimkan surat kepada PT BAR terkait penawaran proposal perdamaian dengan PT LCI dan kemudian Terdakwa dan Tim Legal PT LCI dilaporkan oleh PT KS kepada pihak Kepolisian karena telah menggelapkan aset PT KS pada saat pailit hingga mengalami kerugian sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar



delapan ratus juta rupiah) dan masih ada lagi Laporan Polisi di Polda Kaltim oleh PT KS terkait hal yang sama;

8. Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang demikian telah ternyata sebagai perbuatan penggelapan terhadap sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya selaku Kurator pada saat itu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 KUHP;
- Bahwa ketentuan Pasal 375 KUHP adalah salah satu ketentuan pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kemudian ketentuan pasal tersebut diatur kembali di dalam Pasal 489 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa terkait ketentuan tersebut dihubungkan dengan Ketentuan Peralihan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sejalan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam progres peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Terdakwa", selanjutnya setelah membandingkan kedua peraturan undang-undang yang lama dan yang baru ternyata ketentuan yang baru lebih menguntungkan Terdakwa, sehingga *judex juris* akan menerapkan ketentuan yang baru tersebut;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal 375 KUHP *juncto* Pasal 489 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa terkait pemidanaan, *judex facti* telah cukup mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan serta

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 546 K/Pid/2026



masih dalam tenggang pemidanaan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang baru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 375 KUHP *juncto* Pasal 489 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **AGUNG DWIJO SUJONO, S.H., bin RASDI ACHMAD SUDJONO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **10 Maret 2026** oleh **Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**, dan **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Suradi, S.H., S.Sos., M.H.
t.t.d./
Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Plt. PANITERA MUDA PIDANA

t.t.d./

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001